

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
אורית מלכה סטרוק
מיכל מרים וולדיגר
אופיר סופר
אוהד טל
משה סולומון

403/25/פ

הצעת חוק למניעת מפגעים (תיקון – עידוד הפחתת שימוש בזיקוקי דינור), התשפ"ג–2022

הוספת סעיף 16א – 1. בתקופה של שלוש שנים מיום פרסומו של חוק זה, יקראו את חוק למניעת הוראת שעה מפגעים, התשכ"א–1961¹, כך שאחרי סעיף 16 יבוא :

"שימוש באמצעים 16א. משרד הפנים יקבע מבחנים לתמיכה ברשויות חלופיים לזיקוקי מקומיות המחליפות שימוש בזיקוקין די-נור באירועי יום העצמאות, באמצעים שקטים אחרים די-נור שנועדו להשגת רושם (אפקט) חזותי דומה ; סכום התמיכה יחולק לפי מבחנים שוויוניים, ויהיה בשיעור של עד 25% מההוצאות שהוציאה הרשות לטובת הפעלתם של אמצעים אלה ; בסעיף זה, "זיקוקין די-נור" – כמשמעותם לפי חוק חמרי-נפץ, התשי"ד–1954², ושקוטרם עולה על 40 מ"מ."

דברי הסבר

מופעי זיקוקים היא אחת הדרכים המקובלות בימינו לחגוג את אירועי יום העצמאות. אולם חגיגת אירועים בדרך זו יכולה להביא לפגיעה פוסט טראומטית בקרב פגועי נפש ובמיוחד אצל הלומי קרב. הדי פיצוץ הזיקוקים הנשמעים עלולים לעורר תופעות פוסט טראומטיות הכוללות תמונות, הזיות, אשליות, פלשבקים וחלומות המשחזרים לפרטי פרטים את האירוע הטראומטי וגורמים לנפגע להרגיש כאילו הוא מתרחש מחדש. שימוש בזיקוקים בחגיגות יום העצמאות אף יכול להעצים את הפגיעה, עקב הסמיכות ליום הזיכרון שציונו כרוך בדרך כלל בהתמודדות נפשית לא פשוטה להלומי קרב. על החברה הישראלית

¹ ס"ח התשכ"א, עמ' 58.

² ס"ח התשי"ד, עמ' 64.

מוטלת מחויבות למצוא מענה לנושא זה, כך שחגיגות אירועי יום העצמאות יצוינו כראוי, אך יחד עם זאת לא יגרמו לפגיעה נפשית כבדה באנשים שמסרו נפשם עבור כלל החברה.

לפיכך, מטרת הצעת החוק היא לעודד את הרחבת השימוש באמצעים חלופיים לזיקוקי די-נור כדי למנוע, ככל הניתן, את הפגיעה הנפשית בהלומי קרב ובאנשים הסובלים מחרדות. לשם כך מבקשת הצעת החוק לקבוע כי משרד הפנים, בהתאם למבחנים שוויוניים, יתמוך ברשויות מקומיות שישתמשו באמצעים שקטים במקום בזיקוקים באירועי יום העצמאות. תמיכה זו תהיה עד לשיעור של 25% מההוצאות שהוציאה הרשות לטובת הפעלת האמצעים החלופיים.

מוצע לקבוע כי הוראה זו תהיה בתוקף למשך שלוש שנים וזאת על מנת לבחון את השלכותיה טרם עיגונה כהוראת חוק קבועה.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת אורית מלכה סטרוק וקבוצת חברי כנסת (פ/24/3071).

הצעת החוק זהה לפ/24/3071 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)